名称核验与更名决定

原名「凡人影视」（已弃用） · 新名「夜帧影视」 · 核验日 2026-11-07 · 覆盖第 9 / 41 类

决定：软件更名为「夜帧影视」。

新名核验结果：第 9 类、第 41 类在商标数据开放系统（批次 2026/9）中**均无任何记录**，也未检索到同名影视应用，可安全用于应用名称与图标。**弃用原名的两条理由**（任一条都足以构成障碍）：①「凡人」二字在第 9 类（软件）与第 41 类（娱乐）已被密集占位，其中 3 件已注册并直接覆盖「可下载的计算机应用软件」「计算机软件（已录制）」「娱乐服务」「电视文娱节目」；②「凡人影视」在影音 App 领域已被一款在流通的安卓影视应用占用（v8.5，约 30 MB，多站收录，标注为内置资源的会员壳），同名会带来混淆与被连带投诉的风险。

一、原拟名「凡人影视」的第 9 类在先商标

商标	申请人	注册号	状态	覆盖的关键项目
凡人智能科技	凡人智能科技河北雄安有限公司	77489387	已注册（2024-12-07 至 2034-12-07）	**0901 可下载的计算机应用软件**
凡人英雄传 MORTAL HEROES' SAGA	北京天马时空网络技术有限公司	90916681	已注册（2026-10-14 至 2036-10-13）	**0901 计算机软件（已录制）**
凡人仙剑传	广州乐牛软件科技有限公司	71681239	曾注册，2024-03-20 有无效公告（状态存疑）	0901 电子出版物、游戏软件

二、原拟名「凡人影视」的第 41 类在先商标

商标	申请人	注册号	状态	覆盖的关键项目
凡人单机版	（公开库未显示）	49333628	已注册	**4105 娱乐服务、电视文娱节目**
凡人遮天	上海巨人网络科技有限公司	86518498	已初审（2026-03-20 公告，异议中）	**4105 娱乐服务**
凡人	佛山市橡树文化传播有限公司	80601691	审中（2024-08-28 申请）	4105 等
凡人	上海市徐汇区凡人摄影室	7567062	无权（专用期 2010-12-21 至 2020-12-20 已届满）	4105 摄影、数字成像
凡人计划	杭州哇啦哇啦科技有限公司	27228434	有权（2018-10-14 至 2028-10-13）	4101—4105
凡人铺子 / 凡人帮 / 凡人之躯	广东凡人铺子文化等	70244821 66318558 58356633	均有权	4105 娱乐服务等

另有多件「凡人客栈」「凡人修行」「凡人食盒」「凡人发声」等，不再逐一列出。共同点：**「凡人」+ 二至三字** 的结构在第 41 类几乎被占满。

三、原拟名的同名软件冲突（弃用理由之二）

「夜帧影视」这个名字目前已被一款安卓影视应用使用，多个下载站收录，特征为：

· 版本 v8.5，安装包约 30.5 MB，包名与厂商在各站显示为空白；

· 站内标注为「**[会员壳] 内置资源**」「内置接口资源」，即自带影视源、无需用户配置；

· 同时存在手机版与「**夜帧影视 TV**」电视版，2025—2026 年持续更新。

对本项目的影响有两层：**上架层**——华为应用市场审核若检索到同名在流通应用，会重点核查是否同一主体，或被判「名称与他人应用混淆」；**维权层**——版权方取证时按名称检索，容易把两个应用混为一谈，而对方的形态（内置盗版源）恰恰是最容易被追责的那种。

四、当时的三个选项（已选 A：换名）

方案	做法	代价	残留风险
A	换名，脱离「凡人」词根	改显示名 + 重出软著（变更登记免费）+ 重拍截图 + 重打包，脚本化约 40 分钟	低。名称层面基本清空
B	保留名称，只私有分发，不上架	无	中。仍与在流通的同名应用混淆，且无法上架
C	保留并加限定词，如「夜帧影视播放器」	小	高。首两字相同仍属近似，同名混淆问题一点没解决

五、换名的命名要求（避免再踩一次）

- 不要用「凡人」「鸿蒙」这类已被占位或属于他人商标的词根；
- 不要用「XX 影视」「XX 影院」这种影音类通用词组合——同名盗版应用最密集的就是这类；
- 优先造词或意象词（2—3 字），并在第 9 类 + 第 41 类各检索一次；
- 定名前在同一批检索里同时查：全称、词根、拼音、首字母。

六、自行复核（本文件数据来自公开商标库，需官网确认）

1. 打开 **sbj.cnipa.gov.cn** →「商标查询」，需先注册登录（免费）；
2. 用「商标综合查询」按上表的注册号逐条查，核对状态是否与本文一致；
3. 再用「商标近似查询」按名称查「凡人」「夜帧影视」，限定第 9、41 类，看是否有本文未收录的新申请；
4. 结论以商标局审查为准；如决定换名，先查新名的可用性，再动材料。

七、若决定换名：要动的文件（已有脚本，逐个可重跑）

要改的东西	位置	方式
应用显示名	AppScope/resources/base/element/string.json、entry 同名文件	改 app_name 字段
图标里的文字	图标美术稿上的名称字样	重跑 scripts/rebrand-icon.py 改字后重出全套图标
界面内出现的软件名	首页标题、隐私政策页、扫码页、设置页	全局替换
软著材料	申请表、源程序页眉、说明书封面与正文、三份证明文件	重跑软著五个生成脚本（变更登记免费）
商店素材	18 张横屏截图、5 张竖版、2 张推荐图	重跑 scripts/shoot.py 与两个图片脚本
线上资源	privacy.html、subscribe.json（订阅名）	重新上传至对象存储
不用改	包名 com.hong.tv	用户不可见，且与调试/发布 Profile 绑定，改则需重新签发证书

全部由脚本生成，一轮重跑约 40 分钟。换名越早越省事：材料提交后再改，软著要走变更登记，应用市场要下架重审。

八、候选名核验（2026-11-07，商标数据开放系统批次 2026/9）

候选	拼音	第 9 / 41 类	同名软件	结论
夜帧	yezhen	无任何记录	未检索到	**可用，首推**
幕屿	muyu	无记录（其他类：43 / 35 / 30）	无 App；有同名小公司（剧创、文艺工作室）	可用
帧屿	zhenyu	无任何记录	未检索到	可用
幕光	muguang	无记录	已有「暮光影视」「暮光影院」「暮光视频」多个影视 App	**淘汰（同音混淆）**
光匣	guangxia	9 类已注册 67995751；41 类 3 件已注册	—	**淘汰**
廿四格	niansige	与「二十四格」29691315 / 22934950 / 24格 50739776 近似，均 41 类已注册	—	**淘汰（读音含义相同）**
影屿 / 拾帧	—	41 类已注册（33395285 / 42174433）	—	**淘汰**

推荐「夜帧」：两字、影院感强（夜场观影 + 胶片帧）、拼音 yezhen 与首字母 yz 都好打，第 9 / 41 类在开放数据里完全空白，也没有同名影视应用。次选「幕屿」，独特性最高但读音接近「幕雨」，且已有一家同名文艺工作室（不同类别，不构成商标障碍）。

另注：换成两字名后，图标上的名称字样从四字变两字，小尺寸反而更清楚，图标需按新名重绘一次。

说明：中国商标网在线查询需登录与验证码，无法程序化抓取，故本文数据取自阿里云商标、标库网、爱企查、启明白等公开数据库的交叉核对，注册号已逐条标注以便复核。本文件为风险提示，不构成法律意见。官费标准：网上申请 270 元/类（限 10 个商品或服务项目）；软著变更或补充登记自 2017-04-01 起已停征费用。